

[1] 국유재산 무단점유자에 대한 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리)에 따르면 수탁재산의 세부내용을 통지 받은 때에는 점유현황 등을 파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조(변상금 부과)에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 문서로 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송한 후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있으며
 - 같은 요강 제41조(변상금 부과 시기)에 따르면 변상금 부과는 매년 12월 31일을 기준으로 다음 연도 2개월 이내에 연 1회 정기적으로 부과고지한다고 되어 있고 최초 무단점유가 발견되어 변상금 사전통지 절차가 진행 중인 경우에는 지체 없이 변상금을 부과고지하도록 되어 있음
 - 따라서, 국유재산에 대한 무단점유 사실이 확인된 경우 변상금 사전통지를 한 후 변상금 부과고지를 하여야 하며 동일하게 무단점유가 지속될 경우에는 연 1회 정기적으로 변상금 사전통지를 하고 변상금 부과고지를 하여야 함
- 그런데, 2018. 6. 30. 기준 ◆◆◆◆◆본부 등 11개 지역본부에서 국유재산관리시스템(BPM) 상 무단점유로 관리 중인 국유재산

66,518건¹⁾에 대한 변상금 부과 실태를 표본²⁾으로 점검한 결과

가. 무단점유 확인 재산에 대한 변상금 사전통지 미실시

- 2016. 9. 30. 지방자치단체(○○시 ○○구청)로부터 인수한 ‘○○시 ○○구 (하천, 4,770㎡)’ 소재 국유재산의 경우 소관부서인 ◆◆◆◆◆부는 무단점유자인 ○○○○○○공사가 철도부지로(지하철 2호선 용담역)로 사용 중(점유면적 : 4,770㎡, 변상금 부과 예정금액 : 1,147백만 원)인 사실을 확인하였는데도 감사일 현재까지 변상금 부과를 위한 변상금 사전통지를 하지 않는 등
- [표 29]와 같이 ◆◆◆◆◆부 등 11개 지역본부에서는 총 530건의 국유재산에 대하여 변상금 부과를 위한 사전통지(금액 : 5,262백만 원 상당)를 하지 않은 것으로 확인됨

[표 29] 지역본부별 무단점유 확인 재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 현황

-
- 1) 총 12개 지역본부 69,431건 중 2018년도 종합감사에서 무단점유 재산에 대한 사전통지·부과고지(확정부과)·정기부과 실태를 점검 후 처분요구 조치한 ○○○○부(2,913건)는 제외
 - 2) 「가. 무단점유 확인 재산에 대한 변상금 사전통지 미실시」는 신규 무단점유 확인 재산 중 점유자 미상 제외, 대장면적 100㎡·대장가액 100만 원 이상이며 이용현황이 주택·공장 등인 2,426건을, 「나. 변상금 사전통지 후 변상금 미부과」는 변상금 사전통지가 송달된 재산 중 확정부과 미실시된 사전통지금액 50만원 이상인 1,009건을, 「다. 변상금 정기부과 미실시」는 기존에 변상금이 부과되고 있었으나 정기부과 미실시된 3,503건을 표본으로 함

순번	소관부점	건수	점유면적	변상금 부과 대상 금액(예상)
----	------	----	------	---------------------

“기재 생략”

나. 변상금 사전통지 후 변상금 미부과

□ 2006. 7. 3. 지방자치단체(◆◆◆◆시 ○○○구청)로부터 인수한 ◆◆◆◆부 소관 ‘◆◆◆◆시 ○○○구 (대, 1,632㎡)’ 소재 국유재산의 경우 무단점유자인 ○○○이 상가부지로 사용 중 (점유면적 : 124㎡)인 사실을 확인하고 2017. 6. 28. 변상금 사전 통지(사전통지 금액 : 83백만 원)를 하였고, 이의신청이 없으므로 변상금을 부과하여야 하는데도 감사일 현재까지 변상금 부과를 하지 않는 등

○ [표 30]과 같이 ◆◆◆◆부 등 11개 지역본부에서는 총 213 건의 국유재산에 대하여 변상금 부과를 위한 사전통지(통지 금액 : 1,966백만 원)를 하고 이의 신청이 없는데도 변상금 부과를 하지 않은 것으로 확인됨

[표 30] 지역본부별 변상금 사전통지 후 변상금 미부과 현황

(단위 : 건, ㎡, 원)

순번	소관부점	건수	점유면적	사전통지 금액
----	------	----	------	---------

“기재 생략”

다. 변상금 정기부과 미실시

□ 2010. 12. 3. 지방자치단체(○○군청)로부터 인수한 ‘○○○○도
○○시 (공장용지, 458㎡)’ 소재 국유재산의 경우 ◆◆◆◆◆부
는 ○○○○○주식회사가 공장용지로 무단점유 중인 사실을
확인하고 2017. 7. 26. 변상금 부과(기간 : 2013. 10. 31 ~ 2017.
3. 22. 금액 : 10백만 원)한 이후 감사일 현재까지 동일한 무단
점유자가 지속적으로 무단점유 중인데도 정기적인 변상금 부
과를 하고 있지 않는 등

○ [표 31]과 같이 ◆◆◆◆◆부 등 8개³⁾ 지역본부에서는 총
318건의 국유재산에 대해 기존 무단점유자가 동일한 면적 및
목적으로 계속 점유 중인데도 변상금 사전통지(변상금 사전통지
금액 : 1,499백만 원) 및 정기적 부과를 하지 않은 사실이 있음

[표 31] 지역본부별 변상금 정기부과 미실시 현황

(단위 : 건, ㎡, 원)

3) ◆◆◆◆◆부(2018. 4. 9. 조치요구), ○○○○○부(2018. 5. 31. 조치요구), ○○○○○부(2018. 5. 10.
조치요구), ◆◆◆◆◆부(2018. 6. 20. 조치요구)는 기 조치하여 제외함

순번	소관부점	건수	면적	변상금 부과 대상 금액
----	------	----	----	-----------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ 서◆◆◆◆◆부장 등 11개 지역본부장은

- ① 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인된 국유재산 530건에 대하여 변상금 부과를 위한 사전통지(금액 : 5,262백만 원)를 한 후 변상금 부과고지 등 적절한 조치를 하고,
- ② 변상금 부과를 위해 변상금 사전통지(금액 : 1,966백만 원)를 하였으나 변상금을 부과하지 않고 있는 213건에 대하여 변상금을 부과하며,

◇ ◆◆◆◆◆부장 등 8개 지역본부장은 국유재산을 지속적으로 무단점유하고 있는 318건에 대하여 변상금 사전통지(금액: 1,499백만 원) 및 변상금 부과고지를 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (시정)